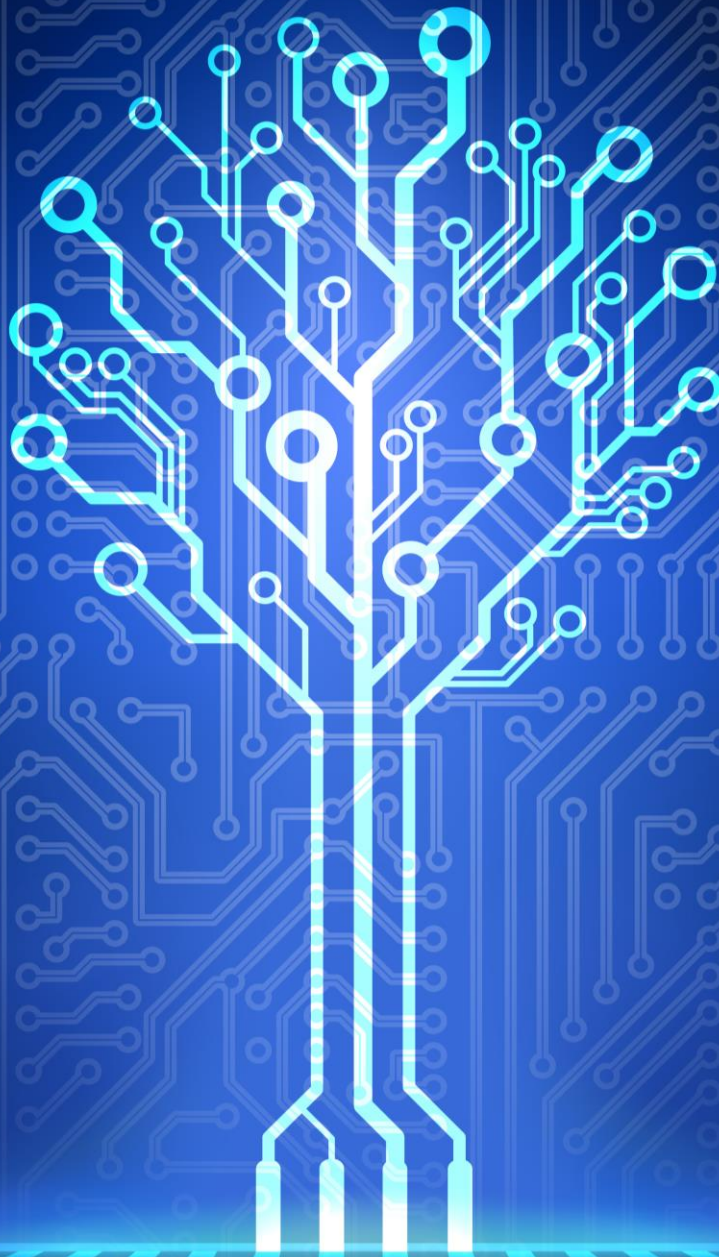




立錡科技股份有限公司

105 年第一次股東臨時會 議事手冊



日期：中華民國 105 年 3 月 3 日

地點：新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (劇場式會議中心)

目 錄

壹、開會程序.....	1
貳、開會議程.....	2
一、報告事項.....	3
二、討論事項.....	4
三、臨時動議.....	5
參、附件	
一、併購特別委員會議事錄.....	6
二、股份轉換合約.....	8
三、股份轉換價格合理性之獨立專家意見書.....	15
肆、附錄	
一、公司章程.....	23
二、股東會議事規則.....	26
三、本公司董事及監察人持股情形.....	30

壹、立錡科技股份有限公司 105 年第一次股東臨時會開會程序

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

四、 討論事項

五、 臨時動議

六、 散會

貳、立錡科技股份有限公司 105 年第一次股東臨時會開會議程

時 間：民國 105 年 3 月 3 日(星期四)上午 10 時

地 點：新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓
(劇場式會議中心)

一、 宣佈開會

二、 主席致詞

三、 報告事項

- (一) 本公司併購特別委員會就旭思投資股份有限公司與本公司
股份轉換案之審議結果報告案。

四、 討論事項

- (一) 本公司擬與旭思投資股份有限公司進行股份轉換案。
(二) 擬申請終止有價證券上市暨停止公開發行案。

五、 臨時動議

六、 散會

報告事項

第一案：本公司併購特別委員會就旭思投資股份有限公司與本公司股份轉換案之審議結果報告。

說明：一、旭思投資股份有限公司(以下簡稱「旭思投資」)已於 104 年 10 月 15 日完成以每股現金 195 元公開收購本公司約 51%股權。

二、雙方公司依據企業併購法相關規定議定股份轉換合約，旭思投資擬支付每股現金 195 元予本公司其餘股東，以取得本公司全數已發行之股份。於前述股份轉換完成後，本公司將成為旭思投資 100%持股之子公司。

三、併購特別委員會參考本公司經營狀況、每股獲利、未來業務發展等相關因素，並參酌委任之獨立專家李仁勇會計師所提出之合理性意見書所述之合理交易價格應在每股新臺幣 185~203 元之間。本次股份轉換價格為每股新臺幣 195 元，落於前述獨立專家建議之合理交易價格之區間內，併購特別委員會認為股份轉換價格尚屬合理。經審閱股份轉換合約，皆係依照相關法律規範訂定，且股份轉換價格與前述公開收購價格相同，股份轉換條件尚符合公平之原則。

四、併購特別委員會全體出席委員無異議同意通過本股份轉換案。

五、併購特別委員會議事錄請參閱本手冊第 6 頁~第 7 頁附件一。

討論事項

第一案：本公司擬與旭思投資股份有限公司進行股份轉換案。(董事會提)

說明：一、旭思投資股份有限公司(以下簡稱「旭思投資」)目前持有本公司約 51%之股權，為整合資源以提升營業效益及加強競爭力，雙方公司擬依照企業併購法相關規定進行股份轉換。旭思投資擬支付現金予本公司其餘股東，以取得本公司全數已發行之股份。於前述股份轉換完成後，本公司將成為旭思投資百分之百持股之子公司，有關雙方公司約定事項請參閱本手冊第 8 頁~第 14 頁附件二股份轉換合約。

二、旭思投資取得本公司每 1 股普通股股份之對價相當於現金新台幣 195 元，有關股份轉換價格合理性評估請參閱本手冊第 15 頁~第 22 頁附件三獨立專家意見書。

三、股份轉換基準日暫定為 105 年 4 月 29 日，於實際狀況有必要時，授權董事會調整股份轉換基準日。

四、擬授權董事長及/或其指定之人代表本公司簽署股份轉換合約，並就本案未盡事宜、主管機關要求及/或主客觀環境而有變更之必要者，除法令及股份轉換合約另有規定外，擬授權董事長全權處理之。

五、謹提請 議決。

決 議：

第二案：擬申請終止有價證券上市暨停止公開發行案，提請 討論公決。

說明：一、本案暨股份轉換合約經股東臨時會通過後，本公司擬視實際進度依相關法令向臺灣證券交易所股份有限公司申請終止有價證券上市，及向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，所辦理各項申請作業，其相關事宜擬授權董事長全權處理之。

二、謹提請 議決。

決 議：

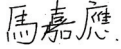
臨時動議

散會

【附件一】

立錡科技股份有限公司
併購特別委員會議事錄



- 一、時間：中華民國 105 年 1 月 11 日(星期一)下午 3 時 00 分
二、地點：立錡科技股份有限公司公司會議室
三、出席人員：全體獨立董事：馬嘉應 先生、劉炯朗 先生、吳榮生 先生
四、主席：馬嘉應  記錄：高蘭菁 
五、討論事項：

第一案：本公司併購特別委員會就旭思投資股份有限公司與本公司股份轉換案之審議，提請 討論公決。

說明：一、旭思投資股份有限公司(以下簡稱「旭思投資」)已於 104 年 10 月 15 日完成以每股現金 195 元公開收購本公司約 51%股權。

二、雙方公司依據企業併購法相關規定，議定股份轉換合約，旭思投資擬支付每股現金 195 元予本公司其餘股東，以取得本公司全數已發行之股份。於前述股份轉換完成後，本公司將成為旭思投資 100%持股之子公司。

三、本公司委任之獨立專家李仁勇會計師所提出之合理性意見書，認為合理交易價格應在每股新臺幣 185~203 元之間。本次股份轉換價格為每股新臺幣 195 元，落於前述獨立專家建議之合理交易價格之區間內。

決議：參考本公司經營狀況、每股獲利、未來業務發展等相關因素，並參酌獨立專家所出具之價格合理性意見書，本次股份轉換價格為每股新臺幣 195 元，落於前述獨立專家建議之合理交易價格之區間內，本委員會認為股份轉換價格尚屬合理。經審閱股份轉換合約，皆係依照相關法律規範訂定，且股份轉換價格與前述公開收購價格相同，股份轉換條件尚符合公平之原則。因此，全體出席委員無異議同意通過本股份轉換案。

六、臨時動議：無。

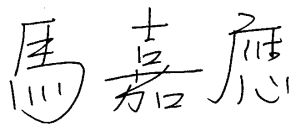
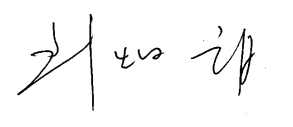
七、散會

立錡科技股份有限公司

併購特別委員會

簽 到 簿

開會日期：105 年 1 月 11 日

職 稱	姓 名	簽 名
獨立董事	馬 嘉 應	
獨立董事	吳 榮 生	
獨立董事	劉 炯 朗	

【附件二】

股份轉換合約

本股份轉換合約(以下簡稱「本合約」)由下列當事人於中華民國(以下同)105 年 1 月 19 日所共同簽署：

- (1)旭思投資股份有限公司，係一依中華民國法律組織設立之公司，主事務所設於新竹縣竹北市台元一街 5 號 3 樓之 7 (以下稱「旭思投資」)；及
- (2)立錡科技股份有限公司，係一依中華民國法律組織設立之公司，主事務所設於新竹縣竹北市台元一街 8 號 14 樓之 1 (以下稱「立錡科技」)。

序 言

緣，本合約當事人認為，雙方為整合資源以提升營業效益及加強競爭力，當事人宜依本合約所定之條件依照企業併購法相關規定進行股份轉換。旭思投資擬依本合約約定支付現金予立錡科技之股東，以取得立錡科技全數已發行之股份。於前述股份轉換完成後(以下稱「本案」)，立錡科技將成為旭思投資百分之百持股之子公司。

爰此，基於上述事實，雙方茲依照企業併購法相關規定，議定如下約款，以資共同遵循：

第一條 股份轉換及對價

依據本合約之規定，旭思投資與立錡科技應於股份轉換基準日(定義參第三條)進行股份轉換，依此(1)旭思投資取得立錡科技所有已發行股份，立錡科技並成為旭思投資持股百分之百之子公司；且(2)立錡科技股東將獲得依本合約所示之現金，作為旭思投資取得前述股份之對價。

第二條 現金對價

雙方同意，旭思投資取得立錡科技每 1 股普通股股份之對價相當於現金新台幣 195 元(以下稱「現金對價」)。

以本合約第十三條所載之先決條件均已成就為前提，旭思投資應於股份轉換基準日，支付現金對價予股份轉換基準日立錡科技股東名簿所載之旭思投資以外之立錡科技股東。

第三條 股份轉換基準日

依據本合約之規定，股份轉換應於旭思投資及立錡科技董事會及/或股東會依法決定之股份轉換基準日完成，並由雙方股東會個別授權其董事會於實際狀況有必要時，調整股份轉換基準日。股份轉換基準日暫定為 105 年 4 月 29 日。

第四條 立錡科技之資本

於本合約簽署日，立錡科技之現行授權資本為新臺幣 2,000,000,000 元整，分為普通股 200,000,000 股，每股面額新臺幣壹拾元，其中已發行之普通股計 148,517,306 股整。立錡科技於本合約簽署日前並未募集發行其他具有股權性質之有價證券，亦未買回任何庫藏股。

第五條 現金對價之調整

自本合約簽署日起至股份轉換基準日，如發生下列任何情事之一者，將依規定調整每股現金對價：

- (1) 如立錡科技發放任何現金股利，每股現金對價即應按下列公式調整：

每股現金對價＝調整前每股現金對價－立錡科技每股現金股利金額

- (2) 自本合約簽署日起至股份轉換基準日，如發生下列情事，雙方應本於善意進行協商，於合理時間內本於善意調整本合約第二條約定之現金對價，並應於各該情事發生後 20 個營業日內或經雙方董事會決議並以書面另行約定之延長期間內決定現金對價之調整；如雙方無法於 20 個營業日之期間(或者雙方以書面約定延長之期間)內本於善意達成調整現金對價之協議，雙方得合意終止本合約：

- 1.立錡科技處分公司資產致財務或業務發生重大不利影響；或
- 2.發生任何事件(無論是否因從事正常營業活動而生)，致立錡科技及其個別子公司之任何財務或其他狀況、營收、業務、營運、財產或股東權益發生重大不利影響；或
- 3.其他依法令規定或經主管機關核示或為使本交易順利取得主管機關之核准而有調整現金對價之必要者。

本合約所稱「重大不利影響」，係指其事狀程度對於立錡科技財務報表已經導致或合理預期將導致之負面影響，單獨或總計致立錡科技至股份轉換基準日之前之淨值，減損至低於其截至 104 年 9 月 30 日經會計師核閱之財務報表所示淨值之情形。

第六條 旭思投資之聲明與擔保

旭思投資聲明與擔保自本合約簽訂日至股份轉換基準日止之下列事項：

- (1)公司之合法設立及存續：旭思投資係依據中華民國公司法設立登記且現在依然合法存續之股份有限公司，並已取得所有必要之執照、核准、許可及其它證照以從事其依法

於公司執照上所登記之營業專案。

- (2)董事會之決議及授權：旭思投資之董事會已決議通過本案並授權其董事長與立錡科技共同簽訂本合約書。
- (3)本合約書之合法性：本合約書之簽訂及履行並無違反(i)任何現行法令之規定。(ii)法院或相關主管機關之裁判、命令或處分。(iii)旭思投資公司章程，或(iv)旭思投資依法應受拘束之任何契約、協定、聲明、承諾、保證、擔保、約定或其他義務。

第七條 立錡科技之聲明與擔保

立錡科技聲明與擔保自本合約簽訂日至股份轉換基準日止之下列事項：

- (1)公司之合法設立及存續：立錡科技係依據中華民國公司法設立登記且現在依然合法存續之股份有限公司，並已取得所有必要之執照、核准、許可及其它證照以從事其依法於公司執照上所登記之營業專案。立錡科技未經有效決議解散、清算、自行提出破產、和解或重整之聲請、經法院裁定、命令或依相關法律准予解散、和解、重整或宣告破產或受主管機關依法為停止業務、解散公司、廢止設立許可或撤銷營業執照之處分。
- (2)公司之股本：立錡科技額定及實收資本額及股份如本契約第四條所載。於本契約簽署日，立錡科技之已發行股份均經合法授權及發行，股款業已收足，且立錡科技未發行其他具股權性質之有價證券，亦未發行、出具或簽訂其他選擇權、認股權、可轉換或可交換證券、優先承買權、優先認購權、有法律效力之承諾等可取得立錡科技之股份者，且無承諾或提供任何利益參與或類似之權利，而使他人得以獲得如同立錡科技普通股股東之權益。除依本契約第九條所載外，立錡科技並無任何義務贖回、買回或以其他方式取得其股份。
- (3)董事會之決議及授權：立錡科技之董事會已決議通過本案並授權其董事長與旭思投資共同簽訂本合約書。
- (4)本合約書之合法性：本合約書之簽訂及履行並無違反(i)任何現行法令之規定、(ii)法院或相關主管機關之裁判、命令或處分、(iii)立錡科技之公司章程，或(iv)立錡科技依法應受拘束之任何契約、協定、聲明、承諾、保證、擔保、約定或其他義務。
- (5)財務報表及財務資料：立錡科技所提供予旭思投資之財務報表皆係依據證券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則編製且其內容及其它財務資料皆係正確、真實，並無任何虛偽、隱匿或誤導之情事。
- (6)租稅之申報及繳納：立錡科技依法應申報之租稅皆已於法定期限內如實申報並已於繳納期限內全部繳納完竣，並無任何滯報漏報、短報、漏征、短征、逃漏稅捐或其他違反相關稅法之規定、命令或解釋函令之情事。
- (7)訴訟及非訟事件：立錡科技至今並無任何訴訟事件或非訟事件，其結果足使立錡科技解散或變動其組織、資本、業務計畫、財務狀況、停頓生產或對立錡科技之業務或財

務產生任何重大不利影響。

- (8)資產及負債：立錡科技所有之資產及負債皆已明列於其提供予旭思投資之財務報表中，且立錡科技就上開所列其所有之資產皆擁有合法的所有權，其使用、收益及處分，除立錡科技財務報表已揭露者之外，不受任何拘束或限制。
- (9)或有負債：除立錡科技財務報表已揭露者之外，立錡科技並無任何或有負債會對立錡科技之業務或財務產生任何重大不利之影響。
- (10)契約及承諾：立錡科技至今所簽訂、同意或承諾之任何形式之重大契約、協定、聲明、保證、擔保、約定或其他義務皆已提供或告知旭思投資，並無任何虛偽、隱匿或不實之情事。
- (11)勞資糾紛：除立錡科技以書面揭露予旭思投資者之外，立錡科技至今尚無發生任何勞資糾紛或有違反相關勞工法令受勞工單位處分之情事。
- (12)立錡科技所提供予旭思投資之文件，包括但不限於財務報表，均為真實正確，而無不實、虛偽或隱匿事項之情事。
- (13)期後事項之揭露：倘立錡科技於本契約簽訂後發現其於本契約簽訂時依本條所為之聲明與保證或其所已揭露事項有任何錯誤、闕漏，或有任何不真實、不正確之情形，立錡科技應立即以書面通知旭思投資並更正原提供之資料或更新所揭露之事項。
- (14)其他情事：立錡科技至今尚無任何其它重大虛偽不實、違反法令或喪失債信或足以影響公司繼續營運之重大情事。

第八條 承諾事項

立錡科技承諾於本合約簽署日至股份轉換基準日，未經他方事前之書面同意，不得從事下列行為：

- (1)修改公司章程；
- (2)決議增資發行新股、發放現金股利、發放股票股利、發放員工紅利，發行員工認股權憑證、發行可轉換公司債、發行附認購權公司債、發行附認購權特別股或其他具有權益性質的有價證券或衍生性金融商品；
- (3)取得或處分任何金額超過新臺幣三億元之資產；但因日常業務而取得或處分動產、不動產及金融資產者，不在此限；
- (4)與任何第三人簽訂任何有關(i)合併或收購(依企業併購法之定義)；(ii)締結、變更或終止關於出租全部營業、委託他人經營或與他人經常性共同經營之契約；(iii)讓與全部或主要部分之營業或財產予他人；(iv)受讓他人全部營業或財產；(v)合資經營或投資其他公司或營利組織之契約、協定或其他承諾；或(vi)任何與前述(i)至(v)有類似效果之交易；或
- (5)放棄、拋棄、捨棄或怠於主張任何對其營運或財務情形有重大影響且現仍有效存續之

權利或利益。

立錡科技承諾，於簽訂本合約至股份轉換基準日，發佈任何與本案相關之資訊應經旭思投資之同意；惟如係依法令要求發佈與本案相關之資訊，無需經旭思投資之同意，但應盡其最大努力於相關資訊揭露前，先與他方確認相關資訊之內容。

立錡科技承諾於本合約簽署日起至股份轉換基準日止，將以符合營業常規並且與歷來之業務執行方式相同之標準執行業務，並且將維持及依照歷來之方式維護財產之良好狀態。例如：

- (1)維持業務及組織之完整；
- (2)盡其最大努力維持現有業務重要之所有契約之有效性；及
- (3)於獲知有任何已發生或即將發生之以立錡科技為被告之重大訴訟、請求、法律爭訟及調查，應立即通知旭思投資。

第九條 異議股東之處理

倘立錡科技之股東就本案依法表示異議並請求買回其持股時，立錡科技應依據法令規定收買該異議股東所持有之股份。收買之價格，除立錡科技與該異議股東另有約定者外，由法院裁定之。因本條規定所收回之股份，應依相關法令之規定辦理註銷。

第十條 原任董事及監察人之任期安排

立錡科技現任董事及監察人之任期於股份轉換基準日未屆滿者，立錡科技應促使該等董事及監察人於股份轉換基準日前，提出於股份轉換基準日生效之辭職書。

股份轉換基準日後之新任立錡科技董事及監察人名單將屆時另議。

第十一條 立錡科技之員工

股份轉換基準日後，旭思投資將依據立錡科技所適用之法令及規定，辦理立錡科技員工之僱傭相關事宜。

第十二條 稅捐及費用之分擔

除本合約另有規定外，因簽訂或履行本合約所產生之一切稅捐或費用，概由雙方各自負擔。

第十三條 本案完成之先決條件

雙方同意本案完成之先決條件包括：

- (1)雙方個別之董事會及/或股東會依法決議通過本案及本合約。

- (2)雙方就本案已取得相關主管機關之許可核准。
- (3)除本合約另有約定者外，雙方根據本合約所為之聲明與擔保及承諾事項於股份轉換基準日時仍為正確及真實。

第十四條 違約處理

雙方應本誠信原則履行本合約一切權利義務，如有違約，應賠償他方所受損失。

第十五條 合約之解除

除本合約另有規定者外，雙方同意在股份轉換基準日前，除雙方得合意解除本合約外，倘任何一方違反本合約之任何聲明、擔保、承諾或重大約定，經他方以書面通知其違反之情事而未於收到上開書面通知後三十日內予以補正者，他方得以書面通知違約之一方解除本合約；

本合約如因前項任一方違約之情形而解除者，違約之一方應賠償未違約之他方因此所生之任何費用或損失。

本合約經解除後，任何一方得要求他方於本合約解除後七日內歸還他方依本合約之規定所取得之文件、資料、檔案、物件、計劃、營業秘密及其它有形之資訊。

第十六條 其他約定

其他約定事項包括：

- (1)本合約之解釋、仲裁、訴訟與履行均以中華民國法律及經金融監督管理委員會認可之國際財務報導準則為準。
- (2)本合約之任何條款如與相關法令有所抵觸而歸於無效者，僅該抵觸之部份無效，本合約之其他條款依然有效。至於因抵觸相關法令而歸於無效之部分條款，雙方董事會應盡速修訂之，毋庸經股東會之同意；惟修訂部分應在法律許可的限度內保持本合約雙方約定之原意。
- (3)本合約之任何條款如依相關主管機關之核示或行政指導而有變更必要或尚有未盡事宜者，徑依相關主管機關核示或行政指導之內容，或由雙方董事會另行依相關主管機關之核示或行政指導修訂之或徑行議定辦理之，前項免經股東會之同意與修訂原則，準用之。
- (4)本合約應以雙方書面同意之方式始得變更修訂之，並取代雙方先前任何有關約定。
- (5)任何本合約之通知，應以掛號或親自遞送之方式依下列之地址為之，始生通知之效力：

旭思投資股份有限公司

地 址：新竹縣竹北市台元一街 5 號 3 樓之 7

立錡科技股份有限公司，

地 址：新竹縣竹北市台元一街 8 號 14 樓之 1

上述地址如有變更，變更之一方應即以書面通知他方，否則不得以其變更對抗之。

- (6) 本合約所使用之標題係僅為便利及參考之用，與本合約之解釋無關。
- (7) 未經他方事前以書面同意，本合約任何一方不得將本合約之權利讓與任何第三人或由任何第三人承擔本合約書之義務。
- (8) 本合約任何一方如因法院之裁判或命令、相關主管機關之命令或處分、戰爭、敵對、封鎖、暴動、革命、罷工、停工、火災、颱風、海嘯或水災等不可抗力之因素，致不能或遲延履行本合約書之義務者，無須向他方負擔任何責任。惟上述不可抗力情事發生時，任何一方皆應於知悉後三日內通知他方；惟前開規定並不免除任何一方在不可抗力情形停止後，儘快重新適用本合約並履行其義務之責任。如該不可抗力情事持續超過三個月者，任何一方得於股份轉換基準日前以書面通知他方解除本合約。
- (9) 除非相關法令另有規定或本合約另有約定外，雙方同意對任何在股份轉換基準日前，基於本案之目的，由他方向其傳達或自他方所取得之文件、資料、檔案、物件、計劃、營業秘密及其它有形及無形之資訊，皆應嚴守秘密。前述保密義務縱本合約嗣後有解除、撤銷或因任何原因而不存在時，仍應繼續存在。
- (10) 本合約正本一式二份，副本二份，由雙方各執正、副本一份為憑。

立合約書人：

旭思投資股份有限公司



立錡科技股份有限公司



代表人姓名：謝清江

職稱：董事長



代表人姓名：邵中和

職稱：董事長



中 華 民 國 1 0 5 年 1 月 1 9 日

【附件三】

旭思投資股份有限公司與立錡科技股份有限公司股份轉換案

價格合理性之獨立專家意見書

立錡科技股份有限公司(上市，代號6286，以下簡稱立錡科技)於1998年成立於台灣新竹，是一間國際級的類比IC設計公司，專注於提供客戶多元且具競爭力的產品以及完整的電源管理解決方案。產品廣泛應用於筆記型電腦、消費性終端產品、網路通訊裝置、大尺寸面板顯示器等領域。

立錡科技於2015年9月7日決議通過與聯發科技股份有限公司(以下簡稱聯發科技)簽署意向書。聯發科技以其全資孫公司旭思投資股份有限公司(以下簡稱旭思投資)以每1股立錡科技股權支付現金195元為對價條件收購立錡科技約51%之股權並於2015年10月5日成就此公開收購之條件。基於雙方為整合資源以提升營業效益及加強競爭力，雙方公司擬於2016年1月19日召開董事會決議進行股份轉換，特委託本會計師就股份轉換價格出具合理性意見書，茲就本案股份轉換價格之合理性評估如後：

一、 標的公司財務狀況概述

關於立錡科技最近前三季及年度之財務狀況，茲簡要摘錄揭示如下二表所示：

損益表(摘要)

單位：新台幣仟元

	2014全年 (IFRS)	2015年前三季 (IFRS)
營業收入	11,930,118	9,611,322
營業毛利	4,381,050	3,558,442
營業利益	1,712,009	1,342,914
稅前淨利	1,797,681	1,421,419
稅後淨利	1,490,114	1,171,621

資料來源：2014 年全年度為經會計師查核簽證之合併損益表、2015 前三季度為經會計師核閱之合併損益表

資產負債表(摘要)

單位: 新台幣仟元

	2014全年 (IFRS)	2015年第三季 (IFRS)
流動資產	6,781,623	6,731,383
長期投資	92,041	51,636
固定資產淨額	2,322,048	3,068,464
無形資產	78,086	62,152
其他資產	253,478	186,879
資產總額	9,527,276	10,100,514
流動負債	2,262,560	2,758,580
長期負債	0	0
其他負債	43,574	47,820
負債總額	2,306,134	2,806,400
實收股本	1,485,173	1,485,173
股東權益總額	7,221,142	7,294,114

資料來源：2014 年全年度為經會計師查核簽證之合併資產負債表、2015 第三季度為經會計師核閱之合併資產負債表

二、 價值評估說明

本案係參考國際上之相關評價準則，並考量國內之評價實務以執行本次評價工作。

評價基準日：2016/1/5

價值標準：立錡科技剩餘49%權益之每股公允價值，此權益依國際會計準則之定義乃屬非控制權益(Non-controllable Interest)。

價值前提：本次交易完成後，立錡科技公司名稱及實質業務仍將持續，因此本案仍以繼續經營假設為價值前提。

一般企業權益價值的評價方法包括收益法、市場法及資產法。收益法包括利益流量資本化法與利益流量折現法，所稱之利益流量可能為各種形式之收益、現金流量或現金股利。本案採收益法下之現金股利折現法與資本化法之合計數評估如下：

未來五年及永續期間之現金股利流量係綜合參考立錡科技歷史資訊及專案團隊之預估。

折現率採資本資產定價模型 CAPM 計算如下：

$$E(R_i) = R_f + \text{Beta} (E(R_m) - R_f)$$

$E(R_i)$ ：期望報酬率 (折現率)

R_f ：無風險利率

R_m ：台股大盤平均報酬率

Beta ： $\text{Cov}(R_i, R_m)$ 除以 $\text{Var}(R_m)$

$R_f = 1.02\%$ (資料來源：Bloomberg)

$R_m = 11.66\%$ (資料來源：Bloomberg)

$\text{Beta} = 1.4$ (資料來源： 16 間同業 Beta 的 75 分位值)

經上述數據核算，再考量近期 IC 設計產業營收不穩定，風險較大，故加以 3% 之產業風險溢酬，折現率約為 19%

資本化率擬採 16 家可類比上市上櫃公司之盈餘價值乘數之 75 分位數值之倒數：約 4.2% (詳後市場法之敘明)

綜上數據假設：透過現金股利折現法與資本化法合計數計算立錡科技的每股價值約為 203 元。計算如下：

	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	永續
每股盈餘 (新台幣元)	10.4	11.9	12.7	13.3	14.0	14.6
股利發放率	100%	100%	100%	100%	100%	100%
每股現金股利 (新台幣元)	10.4	11.9	12.7	13.3	14.0	14.6
折現因子	0.92	0.77	0.65	0.55	0.46	0.46
每股現值 (新台幣元)	9.6	9.2	8.3	7.3	6.5	162.2
每股價值 (新台幣元)	203.0					

市場法包含可類比上市上櫃公司法與可類比交易法。可類比上市上櫃公司法係指參考從事相同或類似業務之企業，其股票於活絡市場交易之成交價格、該等價格所隱含之價值乘數及相關交易資訊，以決定受評企業之價值。可類比交易法係參考相同或相似企業業務或企業權益之成交價格，該等價格所隱含之價值乘數及相關交易資訊，以決定受評企業之價值。

本案採市場法下之可類比上市上櫃公司法進行評估，有關價值乘數之選定通常需考量產業前景與價值動因，價值乘數一般分為帳面價值乘數、盈餘價值乘數與營收價值乘數，經觀察 IC 設計產業的價值變動與獲利能力表現有高度連動性，與營收的連動性不如獲利能力明顯，而 IC 設計產業的資產多為人力資本無法呈現在資產負債表上，若用營收價值乘數與帳面價值乘數恐無法表現公司之真實價值。經綜合判斷，擬以盈餘價值乘數評估如下：

可類比企業與評價標的之所屬產業及經營業務相似度分析：

可類比企業名稱	所屬產業	主要經營業務	相似程度
6415F-矽力	半導體	電源管理IC之研發設計及銷售	高
4947昂寶	半導體	電源管理IC之研發設計及銷售	高
3527聚積	半導體	LED驅動IC之研發設計及銷售	中高
8081致新	半導體	研究、開發、生產、製造及銷售數位與類比混合IC及特殊應用IC	高
3588通嘉	半導體	電源管理IC之研發設計及銷售	高
6457紘康	半導體	高精度、低飄移類比訊號處理的相關晶片開發及銷售	高
3257虹冠電	半導體	電源管理IC之研發設計及銷售	高
3438類比科	半導體	電源管理IC之研發設計及銷售	高
6138茂達	半導體	電源類比IC之研發設計及銷售	高
3291遠翔科	半導體	磁場感測及無刷直流馬達驅動IC、電源管理IC、微控制器IC設計、製造、測試與銷售	高
8261富鼎	半導體	提供全面的電源解決方案	高
8299群聯	半導體	記憶體控制IC產品之研發、設計、測試及行銷	中高
2436偉詮電	半導體	研發生產銷售數位類比混合式特殊應用IC、數位式積體電路、類比式IC以及業務相關之進出口貿易業務	中高
6202盛群	半導體	微控制器制IC產品之研發、設計、測試及行銷	中高
4966譜瑞	半導體	高速訊號傳輸介面及顯示晶片之研發設計及銷售	中高
3227原相	半導體	互補金氧半導體影像感測積體電路之研究、開發、設計、生產及銷售	中高

資料來源：公開資訊觀測站及立錡科技專案團隊

採16間可類比企業之本益比計算盈餘價值乘數，分析如下：

單位：百萬新台幣

可類比企業	總市值	稅後淨利	P/E (倍)
矽力杰半導體	28,789	1,026	28.05
昂寶電子	9,552	542	17.64
聚積科技	1,420	152	9.37
致新科技	5,253	472	11.14
通嘉科技	1,385	98	14.14
紘康科技	1,101	64	17.33
虹冠電子	2,625	181	14.51
類比科技	673	36	18.85
茂達電子	2,236	114	19.53
遠翔科技	569	25	22.51

富鼎先進電子	5,157	181	28.46
群聯電子	47,399	3,733	12.70
偉詮電子	4,576	138	33.26
盛群半導體	11,587	815	14.22
譜瑞科技	16,963	1,155	14.68
原相科技	10,391	317	32.73

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，臺灣證券交易所，各公司2014年前三季度、2014年度及2015年前三季度合併財務報表

總市值係截至2016年1月5日(含當日)之前20個營業日除息調整後之收盤平均價格 x 普通股流通在外股數

統整上列16間可類比企業之P/E四分位數如下表：

	25 分位數	50 分位數	75 分位數
P/E (倍)	14.20	17.48	23.89

考量立錡科技在台灣IC設計產業的領導地位且近期的P/E值也約分佈在可類比企業P/E值的50分位數附近，故採以50分位數，還原標的公司之權益公平市場價值；約27,454百萬新台幣。因此每股公平市場價值約**185元**。

資產法係逐項評估受評企業之所有有形、無形資產及其應承擔負債之公允價值，以決定受評企業之權益價值。資產法係以替代原則為基礎，亦即企業的權益價值不得高於組成資產及負債重新取得價值之總和。資產法通常用於不以繼續經營為價值前提之評價標的，因此亦不適用於本案。

由於立錡科技本身即屬上市上櫃公司，因此本評價人員分別依收益法與市場法評估後，亦參酌其本身近期的市場成交價格，以決定立錡科技的公平市場價值區間。由於立錡科技為台灣證券交易所掛牌交易之上市公司，具備客觀之公開市場交易價格可供參考，故本意見書依據立錡科技近期之公開交易市場價格，取樣截至2016年1月5日(含當日)之前5、10、20、30、60個營業日之成交均價為樣本，各取樣期間之市價詳如下表所示：

取樣: 2016年1月5日(含當日)

	成交均價	理論價格區間	區間中位數
5 個營業日	188.8	189.1~189.9	189.5
10 個營業日	188.9		
20 個營業日	189.1		
30 個營業日	189.3		
60 個營業日	189.5		

資料來源：Bloomberg

由上表所示，近期評價標的每股成交價格區間應介於新台幣 189.1 元至新台幣 189.9 元，其中位數(189.5)經四捨五入後為新台幣 190 元。

三、 股份轉換價格合理性評估

本案經採收益法與市場法計算分析後，評估標的公司每股公允價值區間為185~203。

四、 價值結論

近期市場成交價	190
收益法	203
市場法	185
資產法	不適用
合理之股份轉換價格區間	185~203

綜上所述，本案經採收益法及市場法後建議每股之股份轉換公允價格為新台幣185~203元。本次旭思投資擬以每股新台幣195之價值交換每股立錡科技之公司股權，本會計師認為本次轉換價格高於近期市場成交價，並無損及立錡股東權益之情事，其轉換價格尚屬合理。

評估人：李仁勇

民國 105 年 1 月 6 日



李仁勇

獨立專家簡歷

姓 名：李仁勇

籍 貫：台灣省台北縣

學 歷：美國密蘇里州立大學會計碩士

工作資歷：國鼎會計師事務所會計師

遠東集團電信事業群財會副理

長榮海運助理副科長

現 職：高威聯合會計師事務所合夥會計師

身份證字號：F1207XXXXX

獨立專家聲明書

本人受託就旭思投資股份有限公司與立錡科技股份有限公司股份轉換案，有關股份轉換價格之合理性，提出評估意見書。

本人為執行上開業務，特聲明如下：

- 一、本人及配偶目前未受立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司之聘僱，擔任經常工作或支領固定薪給之情事。
- 二、本人及配偶並無曾任立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司之職員，而解職未滿二年之情事。
- 三、本人及配偶任職之公司與立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司無互為關係人之情事。
- 四、本人與立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司負責人或經理人無配偶及二親等以內之親屬關係。
- 五、本人及配偶與立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司無共同投資及分享利益之關係。
- 六、本人並非立錡科技股份有限公司、聯發科技股份有限公司及旭思投資股份有限公司之簽證會計師。

為旭思投資股份有限公司與立錡科技股份有限公司股份轉換案，本人提出之專家評估意見均維持超然獨立之精神。

本意見書及其結論，僅能基於本次評價目的使用，該結論不得移作其它目的使用。

立聲明書人：李 仁 勇

民國 105 年 1 月 6 日



李仁勇

【附錄一】

立錡科技股份有限公司

公司章程

修訂日期：101 年 06 月 13 日

第一章 總則

第一條 本公司依照公司法規定組織之，定名為「立錡科技股份有限公司」。

第二條 本公司所營事業如左：

- 一、C801050 塑膠原料製造業。
- 二、CC01050 資料儲存及處理設備製造業。
- 三、CC01080 電子零組件製造業。
- 四、CD01030 汽車及其零件製造業(限汽車零件)。
- 五、F106010 五金批發業。
- 六、F107990 其他化學製品批發業(工業用化工原料)。
- 七、F113050 事務性機器設備批發業。
- 八、F114030 汽、機車零件配備批發業。
- 九、F118010 資訊軟體批發業。
- 十、F119010 電子材料批發業。
- 十一、F401010 國際貿易業。
- 十二、IZ99990 其他工商服務業(積體電路測試業)。
- 十三、I599990 其他設計業(積體電路設計業)。
- 十四、I301010 資訊軟體服務業。
- 十五、ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

第三條 本公司得因業務上之需要，為同業相互間或其關係企業間對外保證。

第四條 本公司得視業務上之必要對外轉投資，且得經董事會決議為他公司有限責任股東，其投資總額得不受公司法第十三條規定有關轉投資額度之限制。

第五條 本公司設總公司於新竹縣，於必要時經董事會之決議並經主管機關核准後，得在國內、外設立分支機構。

第六條 本公司之公告方式依照公司法第二十八條規定辦理。

第二章 股份

第七條 本公司資本總額定為新台幣 2,000,000,000 元，分為 200,000,000 股，每股面額新台幣壹拾元整，授權董事會分次發行。

前項資本總額內保留新台幣伍仟萬元供發行員工認股權憑證，共計伍佰萬股，每股新台幣壹拾元，得依董事會決議分次發行。

第八條 本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，經主管機關或其核定之發行登

記機構簽證後發行之。亦得採合併印製或免印製股票。惟應洽證券集中保管機構保管、登錄。

第八條之 本公司發行之有價證券，除法令另有規定外，其股務作業悉依行政院金融監督管理委員會公佈之「公開發行公司股票股務處理準則」規定辦理，其變更時亦同。

第九條 股份轉讓之登記，自股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內，或公司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內均停止之。

第三章 股東會

第十條 股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每會計年度終了後六個月內召開，臨時會於必要時依法召集之。

第十一條 股東因故不能出席股東會時，得依公司法第一七七條規定出具委託書，委託代理人出席；並依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」規定辦理之。

第十一條之一 股東會由董事會召集，以董事長為主席，遇董事長缺席時，由董事長指定董事一人代理，未指定時，由董事互推一人代理；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

第十二條 本公司各股東，除有公司法第 179 條規定之股份無表決權之情形外，每股有一表決權。

第十三條 股東會之決議，除公司法暨相關法令另有規定外，應有代表已發行股份總數過半數股東出席，以出席股東表決權過半數之同意行之。

第十三條之一 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。
前項議事錄之分發，得以公告方式為之。議事錄應記載議事經過之要領及其結果，議事錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書一併保存於本公司。

第四章 董事及監察人

第十四條 本公司設董事七至九人，監察人三人，任期三年，由股東會就有行為能力之人中選任之，連選得連任；董事名額中，獨立董事至少二人，且不得少於董事席次五分之一，其獨立董事選任採候選人提名制度。

依證券交易法第十四條之四規定，本公司設置審計委員會成立之日同時廢除監察人。本公司依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會由全體獨立董事組成。
選任後得經董事會決議為本公司董事及監察人購買責任保險。

第十四條之一 董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於六十日內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任董事或監察人之任期為限。

第十五條 董事會應由三分之二以上董事之出席及出席董事過半數之同意互選董事長一人，董事長對外代表本公司。

第十六條 董事長請假或因故不能行使職權時，其代理依公司法第二百零八條規定辦理。

第十六條之一 董事會之召集，得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事及監察人。

董事會召開時，如以視訊會議為之，其董事以視訊參與會議者，視為親自出席。若董事委託其他董事代理出席董事會時，應於每次出具委託書，並列舉召集事由之授權範

圍，前項代理人，爰受一人之委託為限。

第十七條 董事長、董事及監察人之報酬，授權董事會依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常之水準議定之。

第五章 經理人

第十八條 本公司得設總經理一人，副總經理若干人，其委任、解任及報酬依照公司法第廿九條規定辦理。

第六章 會計

第十九條 本公司於每一會計年度終了，董事會應編造左列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核，提交股東常會請求承認。

1.營業報告書。

2.財務報表。

3.盈餘分派或虧損撥補之議案。

第二十條 本公司年度總決算如有盈餘，應先提撥應繳納之所得稅捐及彌補以往年度之虧損，次提百分之十為法定盈餘公積，並依法令規定提列或迴轉特別盈餘公積，其餘額依下列比率分派之：

一、員工紅利不低於百分之五。其股票紅利分派對象得包括符合一定條件之從屬公司員工。

二、董監酬勞不高於百分之三。

三、其餘額為股東紅利，加計前期未分配盈餘後，由董事會擬具盈餘分派議案，提請股東會按股份總額比例分派之。

第二十一條 本公司股利之分派得以現金股利或股票股利方式為之。由董事會擬具盈餘分派案，經之一股東會決議後分派之。惟現金股利分派之比例，於考量本公司未來營運資金之需求情況下，不低於股利總額百分之二十。

第七章 附則

第廿一條 本章程未盡事宜依公司法及有關法令之規定辦理。

第廿二條 本章程訂立於中華民國八十七年九月七日。第一次修正於中華民國八十七年十月二十日。第二次修正於中華民國八十七年十二月五日。第三次修正於民國九十年五月二十五日。第四次修正於民國九十年五月二十五日。第五次修正於民國九十年十一月三十日。第六次修正於民國九十一年六月三日。第七次修正於民國九十一年六月三日。第八次修正於民國九十一年十一月二十二日。第九次修正於民國九十二年六月三日。第十次修正於民國九十三年六月三日。第十一次修正於民國九十三年六月三日。第十二次修正於民國九十四年六月十日。第十三次修正於民國九十五年六月九日。第十四次修正於民國九十六年六月八日。第十五次修正於民國九十七年六月十三日。第十六次修正於民國九十八年六月十日。第十七次修正於民國九十九年六月十五日。第十八次修正於民國一〇一年六月十三日。

【附錄二】

立錡科技股份有限公司 股東會議事規則

修訂日期：104 年 6 月 12 日

第一條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則。

第二條 本公司(以下簡稱公司)股東會除法令或章程另有規定者外，應依本規則之規定。

第三條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。

股東常會之召集，應於三十日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於三十日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之；股東臨時會之召集，應於十五日前通知各股東，對於持有記名股票未滿一千股股東，得於十五日前以輸入公開資訊觀測站公告方式為之。

通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子方式為之。

選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或公司法第一百八十五第一項各款、證券交易法第二十六條之一、第四十三條之六、發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一及第六十條之二之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。

持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。另股東所提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不列為議案。

本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於十日。

股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，不予列入議案；提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第四條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下午三時，召開地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第五條 本公司應於開會通知書載明受理股東報到時間、報到處地點，及其他應注意事項。前項受理股東報到時間至少應於會議開始前三十分鐘辦理之；報到處應有明確標示，並派適足適任人員辦理之。

股東本人或股東所委託之代理人(以下稱股東)應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會，本公司對股東出席所憑依之證明文件不得任意增列要求提供其他證明文件；屬徵求委託書之徵求人並應攜帶身分證明文件，以備核對。

本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人（以下稱股東）簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。

本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應另附選舉票。

政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第六條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範圍，委託代理人，出席股東會。

一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會五日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前委託者，不在此限。

委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

第七條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定董事一人代理之，董事長未指定代理人者，由董事互推一人代理之。

前項主席係由董事代理者，以任職六個月以上，並瞭解公司財務業務狀況之董事擔任之。主席如為法人董事之代表人者，亦同。

股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。

本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第八條 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過程、會議進行過程、投票計票過程全程連續不間斷錄音及錄影。

前項影音資料應至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第九條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。

股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規定。

前二項排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，非經決議，主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。

主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，提付表決。

第十條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號（或出席證編號）及戶名，由主席定其發言順序。

出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言條記載不符者，以發言內容為準。

同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不得超過五分鐘，惟股

東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得制止其發言。

出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不得發言干擾，違反者主席應予制止。

法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由一人發言。

出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第十一條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。

已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上股東出席時，得依公司法第一百七十五條第一項規定為假決議，並將假決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。

於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第一百七十四條規定重新提請股東會表決。

第十二條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之總數。

股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第十三條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第二項所列無表決權者，不在此限。

本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修正，視為棄權。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但聲明撤銷前意思表示者，不在此限。

股東以書面或電子方式行使表決權後，欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前項行使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準。

如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表決權過半數之同意通過之。表決時，應由主席或其指定人員宣佈出席股東之表決權總數後，由股東進行投

票表決，並於股東會召開後當日，將股東同意、反對及棄權之結果輸入公開資訊觀測站。

議案經主席徵詢全體出席股東無異議者，視為通過，其效力與投票表決同；有異議者，應依前項規定採取投票方式表決。

同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表決。

議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有股東身分。

股東會表決或選舉議案之計票作業應於股東會場內公開處為之，且應於計票完成後，當場宣布表決結果，包含統計之權數，並作成紀錄。

第十四條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦理，並應當場宣布選舉結果，包含當選董事、監察人之名單與其當選權數。

前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並至少保存一年。但經股東依公司法第一百八十九條提起訴訟者，應保存至訴訟終結為止。

第十五條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會後二十日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以電子方式為之。

前項議事錄之分發，得以公告方式為之。

議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保存。

前項決議方法，係經主席徵詢股東意見，股東對議案無異議者，應記載「經主席徵詢全體出席股東無異議通過」；惟股東對議案有異議時，應載明採票決方式及通過表決權數與權數比例。

第十六條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭示。

股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公開資訊觀測站。

第十七條 辦理股東會之會務人員應佩帶識別證或臂章。

主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。糾察員或保全人員在場協助維持秩序時，應佩戴「糾察員」字樣臂章或識別證。

會場備有擴音設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。

股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第十八條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事（含臨時動議）未終結前，開會之場地屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。

股東會得依公司法第一百八十二條之規定，決議在五日內延期或續行集會。

第十九條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

【附錄三】

立錡科技股份有限公司 全體董事及監察人持股情形

- 一、本次股東臨時會日期為 105 年 3 月 3 日(停止過戶期間為 105 年 2 月 3 日起至 105 年 3 月 3 日止)，股本：148,517,306 股。
- 二、依證券交易法第二十六條及公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則之規定(本公司符合獨立董事、監察人規定)
- 1.本公司全體非獨立董事持股總額不得少於本公司已發行股份 8,911,038 股。
- 2.本公司全體非獨立監察人持股總額不得少於本公司已發行股份 891,103 股。
- 三、截至本次股東常會停止過戶日之股東名簿記載董事及監察人之持有股數狀況如下：

職 稱	姓 名	停止過戶日持有股份	
		股數(股)	持股比例(%)
董事長	邵中和	300,103	0.20%
董 事	謝叔亮	4,384,395	2.95%
董 事	劉景萌	752,208	0.51%
董 事	戴良彬	1,941,761	1.31%
董 事	賴世芳	1,113,323	0.75%
獨立董事	馬嘉應	-	-
獨立董事	吳榮生	-	-
獨立董事	劉炯朗	-	-
全體非獨立董事持有股數		8,491,790	5.72%
監察人	立創投資(股)公司 代表人：張耀欽	1,024,523	0.69%
監察人	沈仰斌	-	-
監察人	王詩宏	197,281	0.13%
全體監察人總股數		1,221,804	0.82%
全體非獨立董事、監察人持有股數		9,713,594	6.54%